



Droit Administratif

Cours N°:01

DÉFINITION DE LA DROIT ADMINISTRATIF :

Le droit administratif : c'est l'ensemble des règles juridique définissons et fixons le droit et l'obligation de l'administration est qui régit les rapports entre les personnes moral de droit public et les administré.

Il regit en autre les règles de fonctionnement d'organisation de structure public charge d'assurer les missions d'intérêt général.

il à pour objet entre autre de limité les abuse de pouvoir de l'administration en obligent de respecter d'abord la constitution puis le loi et le règlement

On le définir également comme la branche de droit qui régit les règles dérogoire du droit commun, du droit civil.

Il à pour vocation de fixer l'organisation de les fonctionnement et l'activité des administrations publiques



ne relève pas du **pouvoir législatif** et du **pouvoir juridiques** en raison de la séparation du pouvoir.

Il regroupe l'ensemble des règles **juridique** différente privée

Cours N° :02

Il repose sur certains principes généraux qui sont :

L'égalité, la **Légalité** et la **liberté**, l'**impartialité** qu'il impose à l'administration de respecter .

Nous retiendrons quelques-uns qui sont nécessaires à connaître en tant que fonctionnaire ou agent de l'état

• LES OBLIGATIONS ET GARANTIE DU FONCTIONNAIRE :

-Les obligations : tout fonctionnaire est tenu d'observer et de respecter dans l'exercice de ses fonctions l'obligation et **d'impartialité** et de **neutralité**.

-Les fonctionnaires doivent dans l'exercice de leur fonction comme dans sa vie privée .



inter toute agissement tout comportement de nature a compromettre la dignité de la fonction Publique.

-il est tenue en tout circonstance , de respecter et de faire respecter de l'autorité de l'état .

Tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions générale et aux ordres individuelle écrit où verbaux de son supérieur hiérarchique sauf dans Les cas où l'ordre donner est à la fois illégal et de nature a compromettre gravement en intérêt public et notamment dans le cas où L'ordre constitue une infraction pénale

-Tout fonctionnaire est soumis à L'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne Information dans t-il a prit Connaissance a l'occasion de l'exercice de ses fonctions

• LES GARANTIES DU FONCTIONNAIRE :

-La Liberté d'opinion est garantie au fonctionnaire ell exercice dans le respect de l'obligation générale de réserve applicable aux fonctionnaire .

- Aucun discrimination ne peut être fait entre les fonctionnaires , fondée sur Les opinions sur leur sexe ou Race .



Cours N°:03

Les fonctionnaires peuvent créer et adhérer librement des organisations syndicales – le droit de grève est reconnu au fonctionnaire pour la défense de leur intérêt collectif

Mais la grève est interdite au :

- Haut responsable titulaire d'emploi supérieur donne la nomination et fait par le président de la république.
- Titulaire d'emploi diplomatique
- Personnel de transmission des administratifs publics
- Inspecteur et inspecteur adjoint de l'enseignement
- Directeur et chef d'établissement scolaire, universitaire et déformation de l'état ainsi qu'on personnel d'encadrement et de surveillance des ses établissements
- Personnel de la navigation aérienne
- Personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

❖ **ORGANISATION ET ATTRIBUTION DE SERVICE PUBLIC DE L'ADMINISTRATION :**

Sous l'autorité des ministres , les structures de l'administration centrale sont constituées par les organes suivants :

Le cabinet ministériel



Le secrétaire générale, les services centraux (**direction, service et division**) et les services extérieurs (**délégation, direction régionale à l'intérieur de pays et ambassades, et consulats à l'extérieur**)

➤ Le cabinet ministériel comprends les conseils techniques, une inspection interne et le secrétariat particulier du ministre.

Il peut comprendre en outre de changer de mission à titre exceptionnel ,

Cours N°:04

Dans ce cas le cabinet sera composé comme suit:

- les charges de mission et les conseils de l'exception interne, le secrétariat particulier
- Le Charge de mission et le conseil sont chargés des études, des note de vue et des propositions son les dossiers ou sur le texte en question qu'il sont confiée par le ministère

Les nombres de change de mission, des inspecteurs de l'inspection fixe par les attributions du ministère est définissent l'organisation centrale de son département

L'inspection interné assure , sous l'autorité du ministre

Les missions suivantes :

Lemrabett Mohamed



- Vérifier l'efficacité de la gestion des activités de l'ensemble de service du département et des administrations sous- tutelle et leur conformité avec les lois est reglement en vigueur et avec la politique et les plans d'actions du secteur
- Les irrégularités constatées un matière de gestion financière devrons être porté par le ministère à l'attention des organes de contrôle spécialisé de l'état
- Analysé les écarts par rapport au prévision
- Évaluer les résultats acquis
- Suggérer les mesures de redressement nécessaires
- Le secrétariat particulier gère les affaires réservés du ministère.
- Le secrétariat particulier inchangé par un secrétaire particulier qui un rang de chef de service.
 - Les secrétaire générale du ministère chargé de :
- Du suivi et de l'application de décision prise par le ministère

Cours N°:05

- De exercé sur l'autorité et par délégation du ministre, la surveillance des administrations, organismes et établissement public relèvent du département



D'animé de cordonnées et de contrôle les activités de ses administrations, organismes et établissement public, - de veille à l'élaboration de budget de de département et à contrôler l'exécution , de gérer les ressource humaines, financière et matériel du ministère

- De suivre et de impulsé les administrations conservent les états généraux la planification les statistiques, l'organisation
- Assure les suivis administratif des dossiers
- À se titre il dispose par délégation du ministre, suivants arrêté publié au journal officiel, du pouvoir dé signer tout les documents relatifs à l'activité courant du ministère à l'exception de ses soumis et relèvent de la signature du ministre .
- En cas d'absence ou d'empêchement du secteur général, les ministres désigné par note de service, en intérimaire . Si l'intérim dépense une semaine

Cours N°:06

Il en informé le conseil des ministres .

Les administrations centrales du département sont :

-La direction : se l'unité supérieur de l'administration centrale



- Elle exerce une fonction définie et correspond à une ou plusieurs missions spécialisées.
- Elle constitue un cadre de conception, d'autorisation de politique et stratégie du secteur, par élaboration de programme et plan d'action .

À cet effet, elle a pour rôle de s'assurer de l'efficacité de la structure par la réalisation des objectifs fixés

Elle joue également un rôle de direction d'ensemble de supervision de coordination et d'animation .

Elle joue également les rôles de contrôle de suivi et de évaluations des activités, un lien et concert avec les autres structures à l'intérieur et à l'extérieur du département

La direction est dirigée par un directeur qui peut être assisté d'un directeur adjoint

-les services : c'est le deuxième niveau

de l'administration centrale . Il est placé sous la supervision directe du directeur à fin d'organiser l'accomplissement de fonction opérationnelle pratiques à cet effet, les services élaborent les règles et participent au flux de décision et le mettent en œuvre. Il traite les problèmes qui surgissent dans le service. Il constitue les échelons intermédiaires de coordination de l'activité de division sur le quel, il exerce

Lemrabett Mohamed



prérogatives de supervision, d'animation , de contrôle et d'évaluation .

Elle est dirigée par un chef de service.

La division : c'est le niveau de base de l'administration centrale et le centre d'exécution opérationnel de tâches courantes. La division vérifie et prépare les dossiers soumis à la décision de la hiérarchie dont ils relèvent. La division est dirigée par un chef de division.

Cours N°:07

Le personnel de l'administration du ministre (**cabinet, secrétaire général, directeur et directeur adjoint**) sont nommés par décret sur proposition du ministre.

Le chef de service et le chef de division sont nommés par arrêté du ministre

- **L'organisation administrative de la Mauritanie**

:

La volonté politique de l'état est orientée, de plus en plus vers le renforcement de la démocratie et la consolidation de la décentralisation administrative et la participation des citoyens dans la gestion de leur propre affaire, se clairement exprimé à partir de l'expérience communale de



86 . Elle se depuis lors considérablement développer pour favoriser :

- Le développement local par une meilleure offre de service
- L'autonomie Local par le renforcement de capacités financières de collectivités territoriales
- L'appui pour la réussite d'une démocratie participative Don les objectifs Tende vers une bonne gouvernance locale.
- Le renforcement et la détermination de compétences de collectivités territoriales
- Le développement de ressources humaines
- Le développement de service publiques locaux

Ces orientations vont être inscrit dans la politique nationale de décentralisation et d développement local et dans les objectifs de l'état .de mettre en place une administration territoriale de développement forte au service de la démocratie locale, de la bonne gouvernance locale, de la participation de citoyens à la gestion des affaires de leur commune à travers le transport financière, la formation et la mobilisation de ressources locales. Pour la concrétisation de ses orientations et la réalisation de ses objectifs le



Le pouvoir public ont arrêté le schéma de l'organisation administratif suivant fondé sur les “5” échelons suivant :

La wilaya, la moughataa, l'arrondissement , la région et la commune.

Cours N°:08

1. **La wilaya** : est une circonscription administratif de l'état non doté de la personnalité morale . Elle est administré par une autorité qui porte le titre de “ **Wali** “.

Le Wali est nommé par décret pris un conseil de ministre sur proposition du ministre de l'intérieur . Il porte un uniforme. Le Wali est le représentant du pouvoir central dans la wilaya . Il représente chacun des ministres, le gouvernement, le président de la république et l'état pour l'exécution de sa mission, Il est assisté :

- D'un wali mouçaid qui assure l'intérim du wali un cas d'absence ou d'empêchement
- D'un directeur de cabinet,
- D'un conseil chargé des affaires administratifs et juridique.



- D'un conseil charge des affaires économiques et du développement local,
- D'un conseil charge des affaires politiques et sociales
- D'un l'attache chargé du protocole.

La wilaya se composé d'une ou plusieurs moughataa :

Le deuxième échelons de l'organisation administratif du pays est la moughataa. Ell est administré par une autorité qui porte le titre de “ **Hakim** “ .

Le Hakim et nommé par décret pris en conseil de ministre sur proposition du ministre de l'intérieur .

La **Hakim** est le **délégué du gouvernement** dans la moughataa

2. **La moughataa** : est une circonscription administratif de l'état , elle est administré par une autorité qui à pour la titre de **Hakim**. Le Hakim est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur . Le Hakim et Dans la moughataa et le délégué du gouvernement. Il est responsable de la sécurité du ministre et d'établissement de droit public. Il est efficient du public. Judiciaire.
3. **L'arrondissement** : est administré par une autorité qui porte les titres de chef d'arrondissement par décret sur proposition du ministre de l'intérieur . Il ne disposez



d'adjoint ni des services administratifs ou techniques. Il est assisté par un Secrétaire et par un agent chargé de **RAC**

4. **Le collectivité territoriale** : de centraliser : la constitution de la république islamique de Mauritanie du **02/ juillet/1991** modifier, révisé et rétablir successivement en **2006 , 2012 et 2017** stipulé en son article **98 (nouveau)**

la collectivité territoriale de la république son les communes et les régions tout autre collectivité territoriale est créé par la Loi

-Les collectivités territoriales est administré librement par de conseil élu dans les conditions prévues par la loi

Statut et compétences de la commune : l'article 1er de l'ordonnance **N° 87-289 du 09/01/1987** institué les communes parceque les collectivités est une collectivité territoriale du droit public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'article **02** donne le numération de **15** compétences de **commun et les cités dans l'ordre suivant :**

1. .La voirie
2. . La construction l'entretien et l'équipement de bâtiment scolaire de l'enseignement fondamental



- 3.. La construction, l'entretien et les équipements de la dispensaire et centre de protection maternelle et infantine
- 4.. l'alimentation en eaux et l'écolage public
- 5.. La transport hirbune centaine et scolaire
- 6..la lutte contre la sendue
- 7.. L'hygiène
- 8.. l'èlevement de ordre ménager
- 9.. Les marchés
- 10.. Les abe
- 11.. Les équipements sportifs et culturels commun
- 12.. Les parcs et jardins
- 13.. Les simettieur
- 14.. L'assistance aux indigèant
- 15.. . Les ménagement et la gestion des zones considéré par l'état aux commune

Fonctionnement de la commune:

Pour l'exercice de toutes ces compétences les commandes disposer les deux organes

Un organe de libérant les conseils municipal

Underground executive le meilleur et ses adjoints qu'on appelait la municipalité.

Les attributions de conseil municipal



l'article 28 de l'ordonnance en substituant la commune
après 11 attribution pour le conseil municipal

- Il vote le budget de la commune
- Il Déterminer de la source de la commune
- Il Fixer chaque année en concertation avec l'autorité administrative locale les conditions de réalisation des actions de développement dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l'action de la commune et celle de l'État
- Il crée l'emploi municipaux
- Il autorisait la commune à procéder à toute transaction

Les règles pour les délibérations les affaires fiscales qui relèvent de la compétence

Une décidait de contribuer que la commune apporter aux actions relevant de la compétence de l'État

Et qui sont réalisés sur son territoire

- Il autorisait le maire à accepter les dons et legs

Le maire : Le deuxième organe de la commune c'est le maire il est élu au suffrage direct

Il est obligatoirement le premier inscrit sur la liste des candidats ayant détenus les majorités de voix aux



lections municipales le maire et l'adjoint son élu pour 5
ans Le même durée que le conseil municipal

